

한 국 마 사 회 감 사 실

(징 계)

일련번호	2023-특정-☆☆
제 목	친인척 대상 불공정한 근무평가 시행 및 성희롱 고충 처리 과정에서 부적정 언행 등 「공직자의 이해충돌방지법」, 「취업규칙」, 「행동강령」 등 위반
소 관 본 부	◇본부
소 관 부 서	◆부
징계대상자	♣지사 A 과장
징 계 종 류	징계(★★)
내 용	

1. 직무개요

♣지사 A과장은 2019년 8월부터 현재까지 ♣지사 부지사장으로서 발매 운영, 사회공헌, 경마지원직 근무평가 및 인사고충 상담 등의 직무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

평가 관련 직무를 수행하는 우리 회 직원은 「공직자의 이해충돌방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제5조제1항 및 우리 회 「이해충돌 방지제도 운영지침」 제4조제1항에 따라 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일

이내에 소속기관장에게 그 사실을 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

그리고, 우리 회 직원은 「행동강령」 제12조에 따라 직무를 수행함에 있어 혈연을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 되며, 「취업규칙」 제3조제1호 및 「윤리강령」 제6조제1항에 따라 직무를 수행함에 있어 관련된 제반 법령과 규정을 준수하여 직무를 성실히 수행하여야 하고, 「윤리강령」 제7조 및 제9조제1항에 따라 이해관계를 회피하도록 노력하고 공·사를 명확히 구분하여야 한다.

또한, 「취업규칙」 제3조제2호에 따라 신의를 존중하고 품위를 유지하여 우리 회의 명예와 위신을 손상하는 일이 없도록 하여야 하며, 「윤리강령」 제10조에 따라 임직원 상호간에 직장생활에 필요한 기본예의를 지켜야 하며 불손한 언행 등의 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 2022년도 경마지원직 근무평가 관련 친인척 대상 불공정 평가 시행

A과장은 2022년 10월 경 2022년도 경마지원직 근무평가 시행계획에 따라 ◆부에서 게시한 평가자 - 피평가자 매칭 확인 요청 게시물 및 별도 통보(사내메일)를 통하여 경마지원직 근무평가 시행계획상 본인이 2차 평가자라는 사실과 자신의 누나인 B¹⁾ ♣지사 경마지원직과 조카(B의 子)인 C²⁾ ♣지사 경마지원직이 피평가자인 사실을 인지하였다.

1) B : '22년 7월 입사, '22년 7월 ~ '23년 1월까지 ♣지사 근무
2) C : '21년 11월 입사, '21년 11월 ~ 현재까지 ♣지사 근무

A과장은 이러한 사적 이해관계를 신고하고 평가업무를 회피하여야 함에도 불구하고 2022년 11월 16일 B와 C에 대한 근무평가를 실시하였다.³⁾

또한, A과장은 습지사 경마지원직(진행직) 45명 중 오로지 친인척인 B와 C에게만 주관적 평가지표 4가지 항목(책임감, 정확성, 팀워크, 고객친절도)에 대해 모두 최고 등급인 S+를 부여하였다.

그러나, A과장의 이러한 평가내용은 1차 평가자의 평가결과와는 큰 차이를 보이고 있으며⁴⁾, B와 C의 근무성과에 대해 당시 습지사 근무자들은 공통적으로 평균 또는 평균 이하 수준이라고 진술하였다.

< B·C 근무성과 관련 습지사 근무자 진술내용 >

- (D 당시 습지사장) 주변에서 들은 이야기에 따르면 B는 근무를 제대로 하지 못한다는 이야기를 많이 들었으며, C에 대해서는 별로 들은 내용이 없음.
- (E 당시 습지사 과장) 안내반장, 질서반장을 통해 B의 능률이 떨어진다는 이야기를 들었고 힘든 일을 맡기면 안하겠다고 해서 안내반장이 힘들어한다는 이야기를 들었음.
- (F, 1차 평가자) B의 경우 두발, 복장, 화장 등이 근무자로 적합하지 않았고, 직원간 융화, 근무역량이나 업무태도도 낮은 수준이라고 생각하며, C의 경우 별다른 특이점 없이 따라가는 수준이라고 생각함.
- (G 안내반장) B가 (입장권)발권시 컴퓨터를 사용하는데 어려움을 느껴 업무에 지장이 있었고, 고객지원반장에게 B의 업무능률이 떨어진다는 하소연한 적 있음.
- (H 前 고객지원반장) B에 대해서는 '22년 가을 경 컴퓨터 다루는 능력이 부족하다는 이야기를 고객지원반장에게 들은 적 있고 CCTV 근무 중 불량한 태도를 자주 목격했음. C에 대해서는 고객지원반장일 때 성실하다는 걸 확인했고 이후에도 큰 문제가 없던 걸로 기억함.

3) B와 C에 대한 A과장의 근무평가점수 입력일시는 아래와 같음.

구분	사원번호	년도	평가구분	평가단계	생성자	생성일	시간
C		2022	C1	2		2022.11.16	13:43:33
B		2022	C1	2		2022.11.16	13:44:22

4) B와 C에 대한 1차평가자 및 2차평가자의 평가결과는 아래 표와 같음.

구분	책임감	정확성	팀워크	고객친절도	합계
B	1차평가자	A	D	C	B
	2차평가자(A)	S+	S+	S+	S+
C	1차평가자	D	B	C	B
	2차평가자(A)	S+	S+	S+	S+

한편, 1·2차 평가자 점수를 합산하여 산정된 B, C의 최종 평가등급은 두 명 모두 A등급이며, 이에 따라 지급받은 매출장려금⁵⁾은 각각 615천원(B) 및 1,025천원(C)으로 확인된다.

이로써 A과장은 「이해충돌방지법」 제5조제1항 및 「이해충돌 방지제도 운영지침」 제4조제1항에 따른 사적이해관계자 신고·회피의무 위반, 「행동강령」 제12조의 혈연을 이유로 한 특혜배제 의무 위반, 「취업규칙」 제3조제1호 및 「윤리강령」 제6조제1항의 법령·규정 준수 의무 위반, 「윤리강령」 제7조 및 제9조제1항의 이해관계 회피 의무 및 공·사 구분 의무 등을 위반하였다.

나. 성희롱 고충처리 과정에서의 부적정 언행

A과장은 습지사 고충상담원으로서 2022년 9월 습사에서 발생한 성희롱 고충신고⁶⁾ 처리를 위해 기초 사실관계 확인, 처리방향 결정을 위한 신고인 의사 확인, 가해자 공개사과 등을 진행하였다.

이와 관련하여 2022년 10월 7일 습지사 사무실에서 진행된 가해자 공개사과 석상에서 A과장은 가해자를 협박하는 것으로 해석될 수 있는 내용의 발언⁷⁾을 하고 흥분하여 소리를 지르는 등 부적정한 언행을 한 것으로 확인된다.

이로써 A과장은 「취업규칙」 제3조제2호의 품위유지의무 및 「윤리강령」 제10조의 임직원 상호간 예의 준수 의무, 불손한 언행 금지 의무 등을 위반하였다.

5) 근무평가등급에 따라 지급되는 경마지원직에 대한 성과급

6) (신고내용) 습지사 경마지원직인 피신고인들이 빨간 안경, 빨간색 옷을 입은 경마지원직(신고인)과 부지사장(A)이 “자권다. 잠을 잤다” 등의 허위사실을 휴게실을 같이 쓰는 근무자들에게 유포하였음.

7) “추잡한 얘기를 떠들고 다니지 마라”, “동대문 가서 조심해라”, “내 동기들이 다 보고 있다”, “동대문에도 아는 사람이 많으니 본인을 욕하면 고소한다”

4. 관련자 의견 및 검토 결과

가. 2022년도 경마지원직 근무평가 관련 친인척 대상 불공정 평가 시행 관련

A과장은 2022년도 경마지원직 근무평가 시행 당시에는 「이해충돌방지법」 및 우리 회 규정에 따른 사적 이해관계 신고 및 회피의무에 대해 알지 못했으나, 법령 또는 규정에 따른 의무와 무관하게 평가의 공정성을 위해 해당 업무에서 회피했어야 했다고 인정하였다.

또한, A과장은 B와 C에게 높은 평가등급을 부여한 것과 관련하여 민원발생 여부·근무태도 등을 기준으로 평가하였다고 진술하면서도, 높은 평가등급을 부여함에 있어 친인척관계가 영향을 미쳤다는 사실을 인정⁸⁾하였다.

A과장의 법령 및 규정 위반 사실이 관련자 진술과 여타 물적 증거를 통해 입증되었고, A과장 또한 자신의 행동이 적절치 않았다는 사실과 불공정한 평가 점수 부여에 대해 시인하고 있으므로 A과장이 법령·규정의 정확한 내용을 인식하지 못했다 하더라도 비위행위의 성립에는 영향이 없다고 판단된다.

나. 성희롱 고충처리 과정에서의 부적정 언행 관련

A과장의 정확한 발언내용에 대해서는 당시 참석자와 A과장 진술이 다소 엇갈리는 부분⁹⁾이 있으나, A과장을 제외한 다른 참석자들은 공통적으로 해당 발언내용의 존재와 당시의 강압적 분위기에 대해 확인하는 취지로 진술하였다. A과장 또한 발언의 전체적 취지와 본인이 흥분했었다는 사실에 대해서는 인정하고 있는 것에

8) (A과장 진술) “친인척이라는 사정이 약 50% 정도는 영향을 미쳤다고 생각합니다.”

9) 당시 참석자(D 당시 ♀지사장, E 당시 ♀지사 과장, F 소장, 발매소장 등)들은 “추잡한 얘기를 떠들고 다니지 마라”, “동대문 가서 조심해라”, “내 동기들이 다 보고 있다”, “동대문에도 아는 사람이 많으니 본인을 욕하면 고소한다” 등의 발언이 있었음을 확인하였으나, A과장은 “추잡한 얘기”, “내 동기들이 다 보고 있다” 등의 발언은 한 기억이 없는 것으로 진술함.

비추어볼 때 부적정한 언행이 있었던 것으로 판단된다.

실령 A과장의 주장대로 일부 발언이 존재하지 않았다 하더라도, 나머지 발언내용과 행동, A과장의 지사 내 지위¹⁰⁾를 종합적으로 고려할 때 해당 언행이 부적정했다는 판단에는 변함이 없다.

5. 징계요구 양정

비위 정도의 판단과 관련하여 사적이해관계자(친인척)을 대상으로 불공정한 평가를 함으로 인해 발생한 부당이득이 15천원(B), 50천원(C)으로 합계 65천원에 불과¹¹⁾하고, 공개사과 석상에서의 부적정한 언행의 피해자가 단 한 명(성희롱 행위자)인 사정은 인정된다.

그러나 사적이해관계자에 대한 신고·회피의무는 법률상 의무이고, 단순히 신고·회피의무 미이행에 그친 것이 아니라 친인척관계를 이유로 부당하게 높은 평가등급을 부여하는 데까지 나아갔으며, 이미 A-B·C 간 친인척관계에 대한 소문이 지사 내에 널리 확산됨에 따라 우리 회 근무평가제도에 대한 지사 구성원들의 신뢰 훼손 정도는 상당한 수준이라고 보여진다.

또한, A과장의 지사 내 지위(부지사장)로 인해 부적정 언행의 상대방이 느꼈을 심리적 압박의 수준까지 종합적으로 고려하면 비위의 정도가 경하다고 보기 어렵다.

고의 여부 또는 주의의무 위반 수준 등 과실의 크기 판단과 관련하여 「이해

10) 부지사장이자 해당 성희롱 고충신고 조사자

11) 2차평가자(A)의 평가점수를 무효화하고 1차평가자의 평가점수를 최종점수로 간주하여 매출장려금 재산정

충돌방지법」 시행 시기(2022년 5월)를 고려할 때, 법 시행 후 5개월여가 지난 비위행위 당시(2022년 10~11월)에 이 법에 따른 의무를 정확히 인지하기 다소 어려웠다는 사정이 인정되며, 부정적 언행에 대해서는 A과장 또한 해당 성희롱 행위의 피해자였다는 점이 감안되어야 할 것으로 보인다.

그러나, 친인척 관련 직무에 대한 회피의무는 우리 회 「행동강령」 제정 당시(2006년)부터 반영되어 있었고 A과장의 근속연수·지사 근무경력이 짧지 않으며, 친인척관계를 밝히고 싶지 않았다는 A과장의 진술¹²⁾ 등에 비추어볼 때, 근소한 주의만 기울였다면 친인척에 대한 근무평가를 회피하여야 할 의무 및 타 임직원에 대한 기본예의 준수·불손한 언행 금지의무는 쉽게 인식할 수 있었다고 보여지므로, 중과실이 인정되는 사안으로 판단된다.

한편, 우리 회 「이해충돌 방지제도 운영지침」 제20조에서는 「이해충돌방지법」 위반행위자에 대한 징계처분을 할 때에는 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」의 징계양정기준을 준용하도록 하고 있으며, 동 기준에서는 「이해충돌방지법」 제5조 위반 행위와 관련하여 비위의 정도가 심하고, 중과실인 경우 “강등 ~ 정직”을 그 양정기준으로 제시¹³⁾하고 있다.

12) (C 최초 대면 시 아는척을 했느냐는 질문에 대해) “지사의 경우 구설수가 많은 곳이라 굳이 그런 관계가 알려지면 의도치 않은 구설수에 휘말릴 수 있고...(중략)... 아는 척을 하지 않았습니다.”

13) 「공직자의 이해충돌방지제도 운영지침」 상 징계양정기준은 아래와 같다.

공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침

[별표 3]

법 위반행위 관련 징계양정기준(제21조 관련)

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 결과 실인 경우
법 제5조 제6조 제8조 제9조 제15조에 따른 신고신청제도의 의무 위반	파면·해임	강등·정직	감봉	견책

따라서 비위의 경중, 과실의 정도, 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」의 징계양정기준 등을 고려하여 A과장의 비위행위에 대해 “징계(중징계)” 처분함이 타당할 것으로 판단된다.

6. 조치할 사항

◆부는 직무관련자가 사적이해관계자임을 인지하였음에도 이를 신고하고 관련 업무를 회피하여야 할 의무를 이행하지 않고 오히려 친인척관계를 이유로 높은 평가등급을 부여하였으며, 2022년 10월 성희롱 고충처리 과정에서 부정적인 언행을 한 ㉠지사 A과장에 대해 「이해충돌방지법」 제5조 및 「이해충돌 방지제도 운영지침」 제4조제1항, 「행동강령」 제12조, 「취업규칙」 제3조제1호·제2호, 「윤리강령」 제6조제1항·제7조·제9조·제10조 등을 위반한 책임을 물어 「인사규정」 제42조, 「감사규정」 제35조에 따라 “**징계(중징계)**” 처분하시기 바랍니다. 【**징계(중징계)**】

한 국 마 사 회 감 사 실

(경 고)

일련번호 2023-특정-○○○

제 목 하급 직원에 대한 관리·감독 미흡 등 「취업규칙」 위반

소 관 본 부 ◇본부

소 관 부 서 ◆부

처분대상자 ◇◇◇◇ 책임위원 D

처 분 종 류 경고

내 용

1. 직무개요

◇◇◇◇ D 책임위원은 2022년 4월부터 12월까지 ♡지사장으로서 지사 업무 전반을 총괄하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리 회 직원은 「취업규칙」 제3조제1호에 따라 법령 및 제규정을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

D 책임위원은 ♡지사장으로서 근무할 당시 부지사장이었던 A과장과 ♡지사

경마지원직이었던 B와의 친인척관계에 대해 의심할 만한 정황, A과장이 2022년도 경마지원직 근무평가의 2차 평가자인 사실과 누나로 의심되는 B가 피평가자인 사실을 인지하였음에도 불구하고, 별다른 조치를 취하지 않고 방치하였다. 이로써 A과장은 직무관련자가 사적이해관계자에 해당된다는 점을 신고하지 않고, 관련 업무에서 회피하지도 않는 한편, 나아가 A과장이 자신의 친인척에 대해 불공정한 근무평가를 실시하였다.

위와 같은 D 책임위원의 행위는 「취업규칙」 제3조제1호의 성실한 직무수행 의무 위반으로 판단된다.

4. 관련자 의견 및 검토 결과

D 책임위원은 진술과정에서 2022년 10월 중~하순 경 A-B 간 친인척관계에 대한 소문을 듣고 A과장에게 확인하였으나 가족관계는 개인정보임을 이유로 답변하지 않자 그 이후로는 다시 언급하지 않았다고 진술¹⁴⁾하였다.

또한, A과장이 B와 C에게 점수를 높게 줘서 시끄러워지는 상황이 생길 거라고는 생각하지 못했고, 임금피크제 적용을 앞두고 있는데다 경마지원직 근무평가계획에 따르면 본인은 평가자가 아니었기 때문에 관여하기 곤란하여 별도의 조치를 취하지 않았다고 진술하였다.

그러나 D 책임위원은 당시 ♡지사장으로서 경마지원직 평가권한 유무와 관계없이 지사 업무 전반에 대한 관리·감독 책임이 있었던 것이 명백하고, 경마지원직 근무평가 시기를 전후하여 지사 내에 관련 소문이 상당 부분 퍼져있었다는

14) 이와 관련하여 A은 D이 B와의 친인척관계에 대해 물은 시기는 12월이었으며, 답변을 거부하지 않았고 친인척관계를 인정하였다고 진술함.

본인 및 관련자 진술¹⁵⁾¹⁶⁾ 등을 고려할 때 D 책임위원의 성실한 직무수행 의무 위반을 인정하는데 부족함이 없는 것으로 보인다.

5. 징계요구 양정

D 책임위원이 ◆부 등 관련 부서에 A-B 간 친인척관계를 확인하는 절차를 거쳐 A과장으로 하여금 평가업무를 회피하도록 지시하였다면 해당 비위발생을 사전에 차단할 수 있었을 것으로 판단된다.

다만 D의 비위행위는 하급 직원에 대한 관리·감독 미흡이라는 소극적 비위에 해당하고, A과장에게 1차적으로 친인척관계를 확인하려는 노력이 있었다는 점을 고려하여 “경고” 처분을 요구하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

6. 조치할 사항

◆부는 하급 직원이 법령과 규정을 준수하여 업무를 수행하도록 관리·감독할 의무를 다하지 못한 ◆◆◆◆ D 책임위원에 대해 「취업규칙」 제3조제1호를 위반한 책임을 물어 「인사규정」 제42조, 「감사규정」 제35조에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. 【경고】

15) (♣지사 근무자(발매소장, 안내반장, 전 고객지원반장 등) 진술) '22년 11월~12월 초 경 근무자들 사이에서 A-B 간 친인척관계에 대한 소문이 전달되었음.
16) (F 소장 진술) '22년 10월 성희롱 조사 과정에서 A의 발언("성희롱 발언을 가까운 친인척에게 들으면 어떻겠냐")을 듣고 친인척 누군가가 ♣지사에 있구나하고 생각했으며 근무평가가 시행된 11월 당시에는 B에 대해 친인척관계를 어느 정도 추측하고 있었음.

한 국 마 사 회 감 사 실 (징 계)

일련번호	2023-특정-●●●
제 목	친인척 채용 관련 확인서 허위 제출 등 「경마지원직 인사관리규정」 위반
소관본부	◇본부
소관부서	◆부
징계대상자	♣지사 경마지원직 C ⊗지사 경마지원직 B
징계종류	징계(ㄹㄹ)
내 용	

1. 직무개요

♣지사 경마지원직 C은 2021년 11월부터 현재까지 ♣지사서 진행적으로 근무하고 있다.

⊗지사 경마지원직 B는 2022년 7월부터 2023년 1월까지 ♣지사서 진행적으로 근무하였으며 현재는 ⊗지사서 근무하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리 회 경마지원직은 「경마지원직 인사관리규정」 제16조제1호에 따라 정당한 직무명령에 복종하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

B와 C는 ♀지사 A과장의 누나(B)와 조카(C, B의 子)임에도 불구하고 우리 회 경마지원직 채용 및 근무지(♀지사) 배치 후 “친인척 채용 관련 확인서”를 ‘마사회에 근무하는 친인척이 없다’는 내용으로 허위로 작성하여 제출하였다¹⁷⁾.

이로 인해 친인척인 직원과 같은 근무지(지사)에 근무하는 이해충돌상황이 초래되었으며, A과장의 비위행위(평가업무 관련 사적이해관계자 신고·회피의무 위반 및 부당한 근무평가 시행 등) 발생의 단초를 제공하였다.

4. 관련자 의견 및 검토 결과

B와 C 모두 허위 작성·제출 경위에 대해 허위에 대한 인식이나 의사 없이 확인서 내용을 제대로 읽지 않고 작성하여 제출하였다고 진술하였다.

그러나, 「경마지원직 인사관리규정」 제16조제1호의 성실한 직무수행의무 위반의 성립은 반드시 고의를 요하지 아니하며, 과실에 따른 행위에 대해서도 인정될 수 있다.

17) 친인척 채용 관련 확인서 작성내용은 아래와 같다.

☐ (친·인척 관계자 조사) 본인과 친·인척 관계에 있는 한국마사회 재직 중인 임·직원이 있는지 여부를 표기하고, 해당사항이 있는 경우 아래 세부사항을 기재해 주시기 바랍니다.

1) 친·인척 중 한국마사회 재직 중인 임·직원이 있다. (예 / 아니요)

5. 징계요구 양정

B와 C가 “친인척 채용 관련 확인서”를 허위로 작성하여 제출할 고의가 없었다 할 지라도, 해당 확인서의 내용이 매우 간단하고 친인척 범위에 대해 예시까지 상세히 설명¹⁸⁾되어 있다는 점을 감안할 때 직무를 수행함에 있어 우리 회 임직원으로서의 주의의무를 다하지 않은 사실이 인정된다.

다만, 허위작성·제출에 대한 B와 C의 고의를 명백히 추단할 수는 없는 점과 확인서 양식 상의 징구목적이 단순한 공시자료 작성(통계수치 확인)을 위한 것으로만 기재¹⁹⁾되어 있어 해당 서류의 중요성을 인식하지 못했을 수 있었다는 점 등을 고려하여 B와 C의 비위행위에 대해 “징계(경징계)”를 요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

18) 친인척 채용 관련 확인서 중 친인척 범위 설명내용은 아래와 같다.

<참고> 친인척범위 : 4촌 이내 친족(배우자, 혈족, 인척)						
구 분	0촌	1촌	2촌	3촌	4촌	
본인	친가	부 모	부모 자녀	○형제 ○형제의 배우자	○백숙부 ○백숙부 고모의 자녀 및 그 배우자	
	외가		-	○외조부모	○외백숙부 ○외백숙부 이모의 자녀 및 그 배우자	
배우자	친가	부 모	부모	○형제 ○형제 배우자	○백숙부 ○백숙부 자녀 및 그 배우자	
	외가		-	○외조부모	○외백숙부 ○외백숙부 이모 및 배우자	

19) 친인척 채용 관련 확인서 양식 중 징구목적 안내문구는 아래와 같다.

- 조사 안내 -

☐ 본 조사는 기획재정부 공공기관 채용제도 개선대책(19.4.3)과 관련하여 공공기관 신규 채용 시 친·인척 재직여부를 확인하고 통계수치를 공시하기 위한 조사입니다. 조사 결과는 통계수치 공시자료 작성 등을 위한 자료로 활용됩니다.

☐ 설문조사서 제출 시 '개인정보 제공 및 이용 동의서'를 함께 제출해 주시기 바랍니다.

6. 조치할 사항

◆부는 친인척 채용 관련 확인서를 허위로 제출하여 「경마지원직 인사관리규정」 제16조제1호를 위반한 ♀지사 C 경마지원직과 ♂지사 B 경마지원직에 대하여 「경마지원직 인사관리규정」 제56조, 「감사규정」 제35조에 따라 “**징계(경징계)**” 처분하시기 바랍니다. 【**징계(경징계)**】

한 국 마 사 회 감 사 실 (시 정, 권 고, 통 보)

일련번호 2023-특정-♂♂

제 목 「공직자의 이해충돌방지법」 위반행위 관련 후속조치

소관본부 ◇본부

소관부서 ◆부

내 용

1. 업무개요

◆부는 「직제규정 시행세칙」 제8조에 따라 직원(경마지원직 포함)의 채용, 인사, 평가 등 우리 회 인사 관련 업무 전반을 관장하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제22조제1항에 따르면 사적이해관계자 신고 및 회피의무를 위반하여 수행한 직무가 위법한 것으로 확정된 경우, 그 직무를 통하여 공직자 또는 제3자가 얻은 재산상 이익을 환수하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 부당이득 환수 및 경마지원직 근무평가 결과 수정

♣지사 A과장은 2022년도 경마지원직 근무평가 실시과정에서 본인이 2차 평가자인 사실과 직무관련자(피평가자)가 사적 이해관계자(누나 B, 조카 C)인 점을 인지하였음에도 이러한 사적 이해관계를 신고하고 해당 업무를 회피하지 않은 것은 물론, 부당하게 높은 평가등급을 부여하여 「이해충돌방지법」 제5조 및 우리 회 「이해충돌 방지제도 운영지침」을 위반하였다.

따라서 「이해충돌방지법」 제22조제1항에 따라 A과장의 이 법 제5조 위반 행위에 기반하여 부여된 경마지원직 B·C의 근무평가 등급을 수정하고, 초과 지급된 매출장려금(부당이득)을 환수하여야 한다.

또한 2022년도 경마지원직 근무평가는 등급별 인원을 강제 배분하는 상대평가 방식으로 진행되었으므로 경마지원직 B·C의 근무평가 등급 수정에 따른 타 경마지원직 근무평가 등급 수정 및 평가 등급 변동자에 대한 매출장려금 추가 지급 필요성이 발생하였다.

나. 관련자 인사(전출) 조치 필요

A과장과 C 경마지원직은 현재 동일 근무지(♣지사)에 근무하고 있으므로, 이해충돌상황 발생 방지를 위한 친인척간 근무지 분리 및 ♣지사 구성원들의 인사·평가시스템에 대한 신뢰 회복 등을 위해 A과장 및 C 경마지원직의 타 부서(또는 지사) 전출이 필요할 것으로 판단된다.

다. 친인척 채용 관련 확인서 양식 수정·보완

해당 사례와 같은 이해충돌상황 발생을 예방하기 위해 신규 채용직원을 대상으로 징구하고 있는 친인척 채용 관련 확인서 양식 검토 결과 확인서 징구 목적을 공시자료(통계수치) 작성에 활용하기 위한 용도로 기재하고 있어 작성자가 해당 확인서를 단순 행정서류로 오인하여 읽지 않거나, 읽더라도 주의를 기울여 작성하지 않을 위험성이 있는 것으로 확인되므로 동 확인서에 기재한 내용이 인사에 반영될 수 있음을 명확히 안내하는 등 작성자의 주의를 환기할 수 있는 방식으로 수정·보완될 필요성이 있는 것으로 판단된다.

라. 직원 근무평가 시행 시 사적 이해관계 신고·회피의무 공지

해당 사례와 같이 친인척임을 밝히지 않은 경우 유사한 같은 「이해충돌방지법」 위반 사례가 발생할 가능성이 있다. 따라서 향후 근무평가 시행 시 「이해충돌방지법」에 따른 사적 이해관계 신고·회피의무를 평가자 및 피평가자에게 공지·교육하는 등의 방법으로 유사 사례의 재발을 방지할 필요성이 있다.

4. 관계부서 의견 및 검토 결과

◆부는 「이해충돌방지법」에 따른 부당이득 환수를 위한 사전적 조치로 경마지원직 근무평가 등급 조정 필요성을 인정하였으며 이를 위한 방안으로 「이해충돌방지법」 위반행위자인 A과장의 2차 평가 점수를 무효화하고 1차 평가자의 평가점수를 최종점수로 하는 방법을 제시하였다. 이 경우 B·C의 최종등급은 아래와 같이 조정된다.

< 2차평가자 평가 무효에 따른 B·C 근무평가 등급 조정 >

이름	차수	책임감	정확성	팀워크	고객 친절도	최종 등급	2차평가 무효 시 최종등급
B	1차	A	D	C	B	A	B
	2차	S+	S+	S+	S+		
C	1차	D	B	C	B	A	C
	2차	S+	S+	S+	S+		

또한, B·C의 등급 하향 조치와 연계하여 등급이 상향되는 경마지원직은 총 2명이며 최종적인 평가 등급 조정에 따라 환수 및 지급되어야 할 매출장려금 내역은 아래와 같다.

< 최종 평가등급·매출장려금 및 환수(지급)금액 >

성명	변경 전		변경 후		환수(지급)금액
	평가등급	매출장려금	평가등급	매출장려금	
B	A	615,000	B	600,000	15,000원 환수
C	A	1,025,000	C	975,000	50,000원 환수
유형석	B	800,000	A	820,000	20,000원 지급
김예린	B	1,000,000	A	1,025,000	25,000원 지급

A과장의 전체 피평가자를 대상으로 다시 재평가하는 것은 현실적으로 곤란한 점, 1차 평가자의 평가점수 외 평가에 활용할 수 있는 다른 계량적 근거가 없는 점 등을 고려할 때, 1차 평가자의 평가점수를 최종점수로 하여 B·C의 평가등급 및 매출장려금 환수액을 결정하고, 이와 연계하여 하위 평가등급 부여자 중 상위 2명에 대해 평가등급 상향 및 과소 지급된 매출장려금을 추가 지급하는 것은 적절한 방법으로 판단된다.

5. 조치할 사항

- ① **◆부는** A과장의 「이해충돌방지법」 위반행위에 근거하여 경마지원직 B·C에게 부여된 2022년도 경마지원직 근무평가 등급을 수정하고 이에 따라 초과 지급된 매출장려금을 회수하고, 근무평가 등급 수정에 따라 등급이 상향된 경마지원직에 대해 과소 지급된 매출장려금을 추가 지급하시기 바랍니다. **【시정】**
- ② **◆부는** 친인척관계가 밝혀진 임직원 간 분리를 통한 이해충돌상황 방지 및 습지사 구성원의 인사·평가 관련 신뢰 회복을 위해 A과장 및 C 경마지원직 모두를 각각 다른 부서(지사)로 진출하시기 바랍니다. **【권고】**
- ③ **◆부는** 작성자가 정확하게 징구목적에 이해하고 작성할 수 있도록 신규 직원 채용 시 징구하는 “친인척 채용 관련 확인서” 양식을 수정·보완하시기 바랍니다. **【통보】**
- ④ **◆부는** 향후 직원 근무평가 시행 시 「이해충돌방지법」에 따른 사적 이해관계 신고·회피 의무를 평가자 및 피평가자에게 공지·교육함으로써 유사 사례가 재발하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**